

OBJEDNÁVKA ROČNÍHO PŘEDPLATNÉHO: ZAKLÁDAJÍCÍ MÍSTO

Čtení kategorie, rok 2027 · č. {{cislo_objednavky}}

Poskytovatel: Minds & Models, s.r.o., IČO 22265252, DIČ CZ22265252, se sídlem Hlubočepská 85/64, Hlubočepy, 152 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném {{soud}}, sp. zn. {{spisova_znacka}}, zastoupená {{jednatel}}, jednatelem (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatel: {{obchodni_firma}}, IČO {{ico}}, DIČ {{dic}}, se sídlem {{sidlo}}, zastoupený {{zastupce}} (dále jen „Objednatel“).

1. Vymezení pojmů

Konkurenční skupina: skupina značkových domů soutěžících o tutéž nákupní příležitost v daném kanálu, vymezená v Příloze 1.

Síť: maloobchodní síť uvedená v Příloze 1.

Čistá provozovna: provozovna Sítě, která (a) je vybavena funkčním zařízením Poskytovatele, (b) ve vztahu k níž má Poskytovatel platné oprávnění poskytovat data v rozsahu Přílohy 1, a (c) splňuje podmínky (a) a (b) nepřetržitě alespoň 45 dnů.

Čtvrtletní čtení: výstup podle čl. 3.

Datová smlouva: smlouva mezi Poskytovatelem a Sítí opravňující Poskytovatele poskytovat data v rozsahu Přílohy 1.

Aktivace: první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabude účinnosti Datová smlouva.

Den měření hustoty: 30. června 2027.

2. Předmět

2.1 Poskytovatel poskytuje Objednateli roční předplatné čtení kategorie v rozsahu vymezeném v **Příloze 1** (kanál × Konkurenční skupina × Síť; dále jen „Rozsah“).

2.2 Hlavním plněním je **Čtvrtletní čtení** (čl. 3). Součástí předplatného je dále přístup do portálu Poskytovatele (čl. 4).

2.3 Rozsah je závazný. Rozšíření Rozsahu (další síť, další provozovny, data z pokladních systémů) je samostatným plněním s vlastní cenou.

2.4 Nenabude-li Datová smlouva účinnosti do **31. března 2027**, tato Objednávka bez dalšího zaniká. Žádná ze stran nemá vůči druhé nárok na jakékoli plnění ani náhradu; tím není dotčena samostatná objednávka studie.

3. Čtvrtletní čtení

3.1 Poskytovatel předá Objednateli **čtyřikrát ročně**:

- datové tabulky (XLSX): segment × zapojení × nákup v rámci Konkurenční skupiny,
- písemnou interpretaci,
- jeden konzultační hovor (do 60 minut).

3.2 Termíny předání: do 30 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí.

4. Portál

4.1 Přístup do portálu Poskytovatele bude Objednateli zpřístupněn nejpozději k **{{datum_portalu}}**. Rozsah portálu je vymezen v Příloze 2.

4.2 Nedostupnost portálu zakládá nárok Objednatele na poměrnou slevu z ceny předplatného; nezakládá právo odstoupit od této Objednávky a nemá vliv na Čtvrtletní čtení.

5. Zakládající místo, počet předplatitelů

5.1 Objednatel nabývá **zakládající místo** v Konkurenční skupině.

5.2 Poskytovatel v Konkurenční skupině uzavře nejvýše **tři (3)** předplatná se zakládající cenou.

5.3 **Předplatné není výhradní.** Další značkové domy v Konkurenční skupině mohou totéž čtení odebírat. Poskytovatel neposkytuje a nebude poskytovat kategorickou výhradnost žádnému předplatiteli.

5.4 Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Objednávky nerozdělit Konkurenční skupinu vymezenou v Příloze 1 na užší skupiny za účelem uzavření dalšího předplatného.

6. Hustota instalace: potvrzení při Aktivaci

6.1 Nejpozději k datu Aktivace předá Poskytovatel Objednateli **písemné prohlášení o hustotě** obsahující (a) aktuální počet Čistých provozoven v Konkurenční skupině a (b) předpokládaný počet ke Dni měření hustoty.

6.2 Vyplývá-li z prohlášení předpoklad nižší než 30 Čistých provozoven, je Objednatel oprávněn do 30 dnů buď písemně sjednat nižší prahovou hodnotu podle čl. 7.1, nebo od této Objednávky **bez jakýchkoli nákladů odstoupit**. Do uplynutí této lhůty nebude vystavena žádná faktura.

6.3 Poskytovatel zveřejňuje počet Čistých provozoven Objednateli **měsíčně**.

7. Záruka hustoty instalace

7.1 Není-li ke Dni měření hustoty v Konkurenční skupině alespoň **30 Čistých provozoven**, pak:

- a. **druhá faktura podle čl. 9.2 nebude vystavena, a**
- b. **částka zaplacená podle první faktury bude Objednateli vrácena v plné výši do 30 dnů**

ode Dne měření hustoty.

7.2 Tento nárok vzniká **automaticky**, bez výzvy, oznámení či jiného úkonu Objednatele.

7.3 Cena studie zaplacená podle samostatné objednávky se nevrací; ta byla předána.

7.4 Toto ustanovení není podmíněno ničím dalším.

8. Zánik oprávnění k datům

8.1 Zanikne-li Datová smlouva nebo pozbude-li Poskytovatel jinak oprávnění poskytovat data v Rozsahu, oznámí to Poskytovatel Objednateli do 5 pracovních dnů a má **90 dnů** na to, aby nabídl **rovnocennou náhradní síť** ve stejné Konkurenční skupině.

8.2 Nenabídne-li Poskytovatel v této lhůtě rovnocennou náhradu, nebo odmítne-li ji Objednatel, vrátí Poskytovatel poměrnou část ceny připadající na neposkytnuté plnění, a Objednávka zaniká. **Volba mezi přijetím náhrady a vrácením ceny náleží Objednateli.**

9. Cena a platba

9.1 Cena prvního roku předplatného činí **1 000 000 Kč** bez DPH (zakládající cena, sleva oproti ceníkové ceně). DPH se připočte v zákonné výši.

9.2 Cena se snižuje o **celou cenu studie** zaplacenou podle objednávky č. `{{cislo_studie}}`, byla-li tato podepsána nejpozději 31. prosince 2026. Zbývajících částka se fakturuje **ve dvou stejných splátkách**:

- **první faktura**: po Aktivaci; předpokládá-li prohlášení podle čl. 6.1 méně než 30 Čistých provozoven, ne dříve než po marném uplynutí lhůty podle čl. 6.2,
- **druhá faktura**: po Dni měření hustoty, a to pouze nebyla-li naplněna podmínka podle čl. 7.1.

9.3 Splatnost faktur: **30 dnů** ode dne vystavení.

10. Užití výstupů, záruky

10.1 Objednatel je oprávněn výstupy užívat pro vlastní vnitřní potřebu a zpřístupnit je **jedné jmenované agentuře**: `{{agentura}}`, za stejných podmínek. Zpřístupnění dalším agenturám, propojeným osobám ani třetím stranám není dovoleno. Zveřejnění jakéhokoli údaje vyžaduje předchozí písemný souhlas Poskytovatele.

10.2 Poskytovatel odpovídá za metodu a za předání plnění. **Neposkytuje záruku úplné anonymizace v celém řetězci zpracování** ani záruku obchodních výsledků.

10.3 Výstupy jsou anonymní agregáty; minimální velikost vykazovaného segmentu je **25 osob**. Poskytovatel neprovádí rozpoznávání obličejů, nevytváří biometrické šablony a nepracuje s totožností osob. Věk je odhadován s uvedením chyby odhadu.

10.4 Poskytovatel při plnění nezpracovává osobní údaje pro Objednatele; uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů není nutné.

10.5 Je-li v Konkurenční skupině instrumentována pouze jedna Síť, jsou výstupy **čtením kanálu**, nikoli tržním průměrem či benchmarkem, a **neobsahují srovnání na úrovni jednotlivých konkurenčních značek**.

10.6 Odpovědnost Poskytovatele je omezena částkou skutečně zaplacenou za posledních 12 měsíců. Toto omezení se nepoužije v rozsahu, v jakém zákon smluvní omezení náhrady újmy nepřipouští.

11. Doba trvání a obnovení

11.1 Předplatné se sjednává na **12 měsíců** od Aktivace a automaticky se obnovuje vždy o dalších 12 měsíců.

11.2 Cena za druhý a každý další rok činí **1 500 000 Kč** bez DPH a **po dobu nepřetržitého trvání předplatného se nemění**. Cena není indexována.

11.3 Cena podle čl. 11.2 platí pro Rozsah vymezený v Příloze 1. Rozšíření Rozsahu se oceňuje samostatně.

11.4 Kterákoli strana může předplatné vypovědět písemně nejpozději **60 dnů** před koncem běžícího období.

12. Ostatní

12.1 Rozhodné právo: právo České republiky. Příslušné soudy: soudy v Praze.

12.2 Objednávka je vyhotovena v české a anglické verzi. Rozhodující je verze, která byla podepsána.

Příloha 1: Rozsah (kanál, Konkurenční skupina, Sít') **Příloha 2: Rozsah portálu**

V {{misto}} dne {{datum}}

ZA POSKYTOVATELE

ZA OBJEDNATELE

{{jednatel}}, jednatel

{{zastupce}}